



MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

THAIS MENDONÇA

AULA 10

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Finalizando teoria geral dos recursos

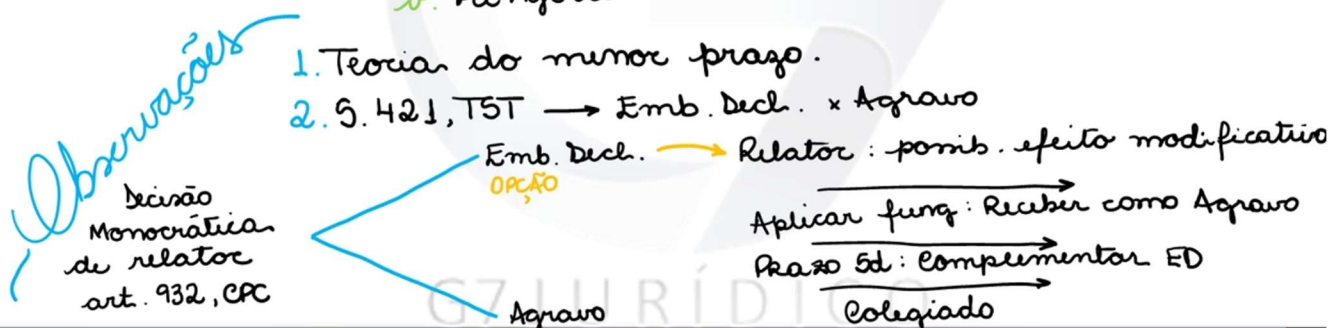
Tema: Recursos em Espécie

1. Embargos de declaração

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Ⓐ Interesse < utilidade
necessidade

Ⓑ Cabimento : a. Taxatividade c. Singularidade
b. Fungibilidade



- Interesse utilidade: judiciário tem que ser capaz de dar um resultado melhor do que eu tenho
- Interesse necessidade: existe um resultado melhor do que eu tenho
- Parte e terceiros podem ter interesse recursal
- Taxatividade: só existe recurso taxativamente previsto em lei
- Singularidade: para cada decisão cabe um recurso específico
- Fungibilidade: não existindo erro grosseiro e havendo dúvida, é possível aceitar recurso diferente do previsto
 - Aplicar a teoria do menor prazo: usa o menor prazo dos dois recursos
 - Somente cabível para embargo de declaração e o agravo

SÚMULA Nº 421 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR CALCADA NO ART. 557 DO CPC. CABIMENTO

I - Tendo a decisão monocrática de provimento ou denegação de recurso, prevista no art. 557 do CPC, conteúdo decisório definitivo e conclusivo da lide, comporta ser esclarecida pela via dos embargos de

declaração, em decisão aclaratória, também monocrática, quando se pretende tão-somente suprir omissão e não, modificação do julgado.

II - Postulando o embargante efeito modificativo, os embargos declaratórios deverão ser submetidos ao pronunciamento do Colegiado, convertidos em agravo, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual.

CPC Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

- a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
- b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
- c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

- a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
- b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
- c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

© Legitimidade

→ parte

→ 3º interessado → art. 793-D, CLT

Observação

MP { Fiscal da ordem jurídica → SOMENTE na defesa de interesse PÚBLICO
parte

OJ 247, SBDI I:

Ⓘ Não pode recorrer: defesa EP e SEM

Ⓜ Reconhecer vínculo com EP/SEM → Sem concurso público → PODE RECORRER.

- Obs. veja que o MP não pode recorrer na defesa de EP ou SEM: Contudo, se, na ação, o juiz reconhece vínculo com EP ou SEM, sem concurso público, o MP poderá recorrer como fiscal da ordem jurídica na defesa do interesse público

Art. 793-D. Aplica-se a multa prevista no [art. 793-C desta Consolidação](#) à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

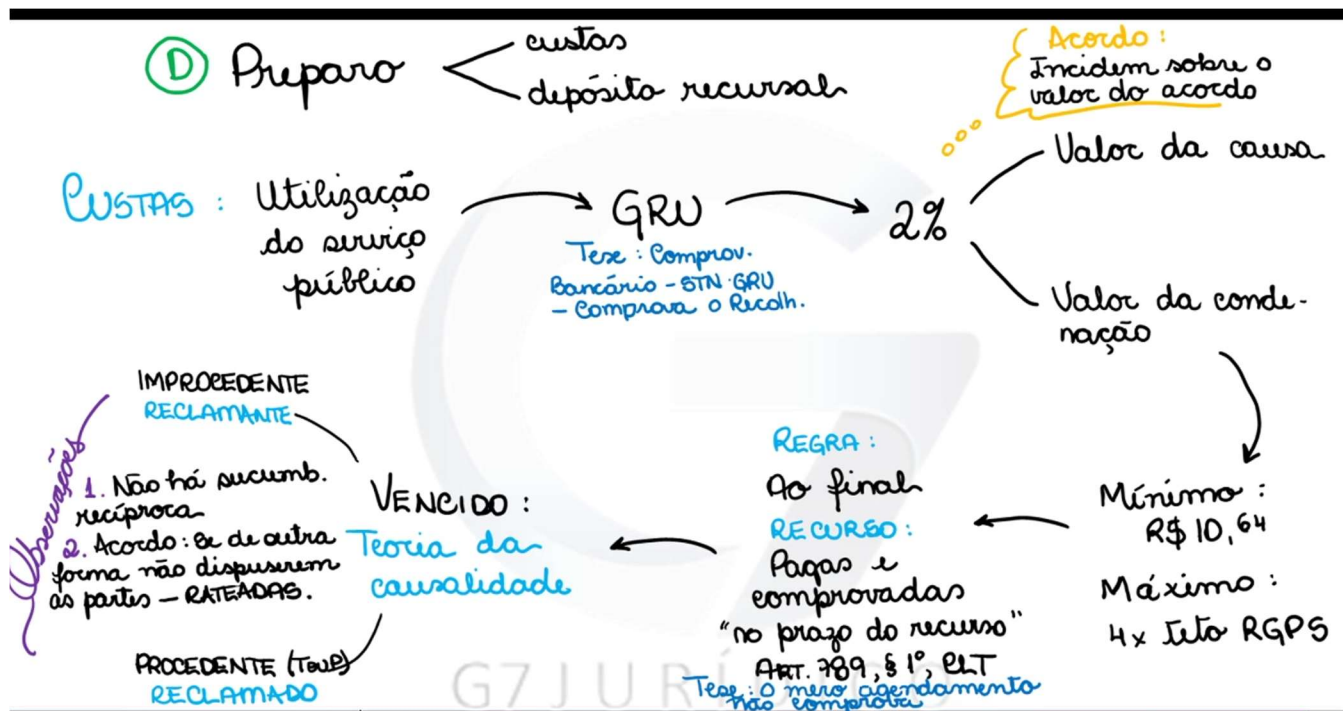
Parágrafo único. A execução da multa prevista neste artigo dar-se-á nos mesmos autos.

OJ nº 237 do SBDI-1 - TST

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPRESA PÚBLICA (incorporada a [Orientação Jurisprudencial nº 338](#) da SBDI-I) - [Res.210/2016](#), DEJT divulgado em 30.06.2016 e 01 e 04.07.2016

I - O Ministério Público do Trabalho não tem legitimidade para recorrer na defesa de interesse patrimonial privado, ainda que de empresas públicas e sociedades de economia mista.

II - Há legitimidade do Ministério Público do Trabalho para recorrer de decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública, após a [Constituição Federal](#) de 1988, sem a prévia aprovação em concurso público, pois é matéria de ordem pública.



Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo de R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e serão calculadas: [\(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

I – quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor; [\(Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002\)](#)

II – quando houver extinção do processo, sem julgamento do mérito, ou julgado totalmente improcedente o pedido, sobre o valor da causa; [\(Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002\)](#)

III – no caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória e em ação constitutiva, sobre o valor da causa; [\(Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002\)](#)

IV – quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz fixar. [\(Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002\)](#)

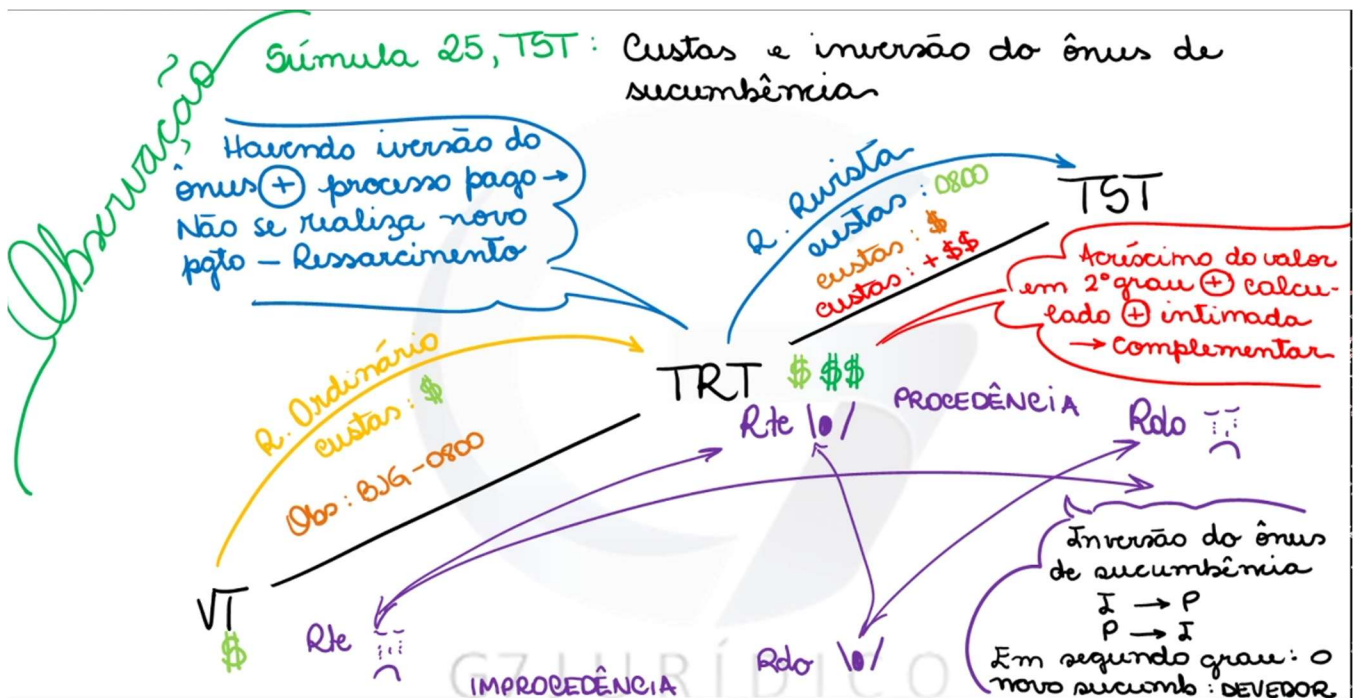
§ 1º As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. [\(Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002\)](#)

§ 2º Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas processuais. [\(Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002\)](#)

§ 3º Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. [\(Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002\)](#)

§ 4º Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas, calculadas sobre o valor arbitrado na decisão, ou pelo Presidente do Tribunal. [\(Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002\)](#)

Bloco 2



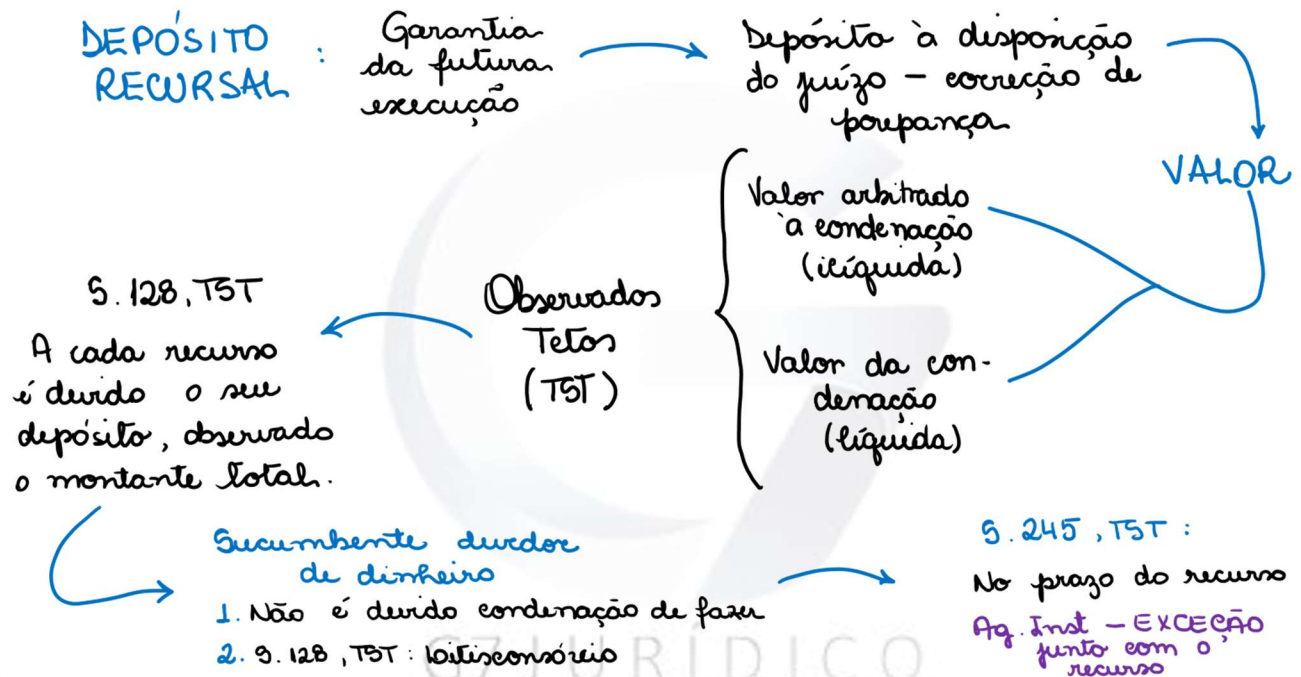
• Súmula nº 25 do TST

CUSTAS PROCESSUAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. (alterada a Súmula e incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 104 e 186 da SBDI-1) - Res. 197/2015 - DEJT divulgado em 14, 15 e 18.05.2015

I - A parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficara isenta a parte então vencida;

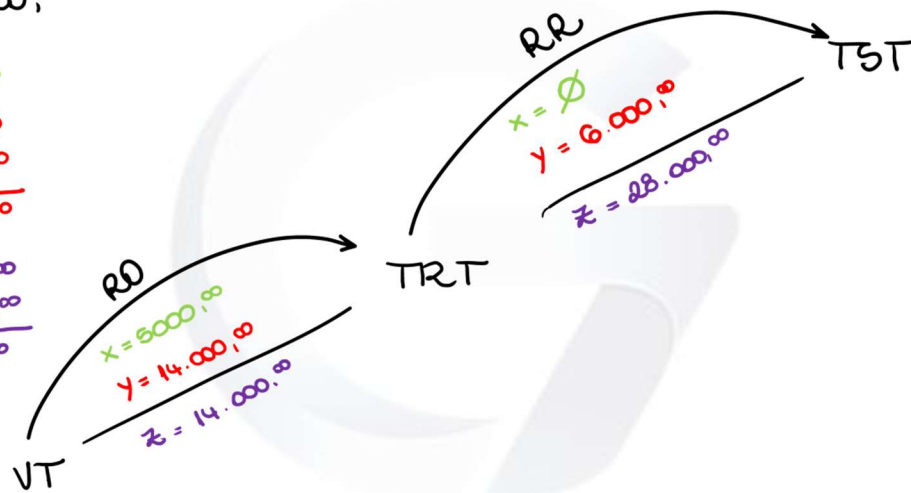
II - No caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas e se estas já foram devidamente recolhidas, descabe um novo pagamento pela parte vencida, ao recorrer. Deverá ao final, se sucumbente, **reembolsar** a quantia; (ex-OJ nº 186 da SBDI-I)

- III - Não caracteriza deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houve fixação ou cálculo do valor devido a título de custas e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso, devendo ser as custas pagas ao final; (ex-OJ nº 104 da SBDI-I)
- IV - O reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do art. 790-A, parágrafo único, da CLT.



RO : 14.000,00
 RR : 28.000,00

$$\begin{array}{r}
 x = 5.000,00 \\
 y = 20.000,00 \\
 - 14.000,00 \\
 \hline
 6.000,00 \\
 z = 50.000,00 \\
 14.000,00 \\
 \hline
 36.000,00
 \end{array}$$



www.g7juridico.com.br

- S. 128

I - É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. (ex-Súmula nº 128 - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.03, que incorporou a OJ nº 139 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998)

II - Garantido o juízo, na fase executória, a exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão viola os incisos II e LV do art. 5º da CF/1988. Havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo. (ex-OJ nº 189 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000)

III - Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide. (ex-OJ nº 190 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000)

- S 245 - O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal.

Bloco 3

Observações

① ART. 899, § 10, CLT: filantrópicas + Rec. JUDICIAL
→ Isentas DR

② ART. 899, § 9º, CLT: EDom, ME, MEI, EPP e SFL → 50% DR

③ ART. 899, § 11, CLT: DR → fiança bancária ou SGJ

Tese: Somente será eficaz se instituição autorizada pelo Bacen

Tese: inclusão acréscimo 30%

Não exigem Recursal	Exigem Recursal
EDcl	ROrd
EInf	RRuista
Aggrav	AtInst
RExt.	E Diverg.

S. 128, TST Ag. Petição

- Atenção para o agravo de instrumento que o depósito deve ser junto
- Obs. agravo de petição depende se o processo está garantido ou não: se garantido não precisa; se não garantido, deve ser integral

Art. 899 § 9º O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

§ 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

§ 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

IRR 173: Tese Firmada: A substituição do depósito recursal por seguro-garantia, nos termos do art. 899, § 11, da CLT, sem a inclusão do acréscimo de 30% exigido pelo art. 3º, II, do Ato Conjunto TST/CSJT/CGJT nº 1/2019, impõe a intimação do recorrente para complementação da garantia, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 2º, do CPC/2015.

IRR 187: Tese Firmada: É ineficaz a apresentação de carta de fiança, em substituição ao depósito recursal, emitida por instituição não autorizada pelo Banco Central do Brasil.

→ ISENÇÃO

Ⓐ União, E, DF e M, suas autarquias e fundações que não explorem atividade econômica.

~~não abrangem~~ 1. ART. 790-A, CLT → entidades fiscalizadoras do exercício da profissão
2. S. 170, TST → EP e SEM

Ⓑ MP T

Ⓒ Massa falida

ART. 899, § 10, CLT: Recuperação JUDICIAL → tenta DR

Tese: Não presume direito à gratuidade

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br

- Obs. os correios têm isenção

Art. 790-A. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita: (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

I – a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica; (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

II – o Ministério Público do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo **não alcança as entidades** fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

SÚMULA Nº 170 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CUSTAS

Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao Decreto-Lei nº 779, de 21.08.1969.

④ Justiça Gratuita

Empelo
ou
Empador

REQUISITOS

Objetivo → Até 40% do teto RGPS

Subjetivo → insuficiência econômica

→ Tese IRR 21:

- Magistrado pode conceder de ofício (objetivo)
- Pedido - Sal > 40% → requerimento firmado
- Impugnação → incidente → vistas

Tese IRR 175: litigância de má-fé não impede B/G

Tese: Recuperação judicial não gera presunção de insuficiência

G7 JURÍDICO

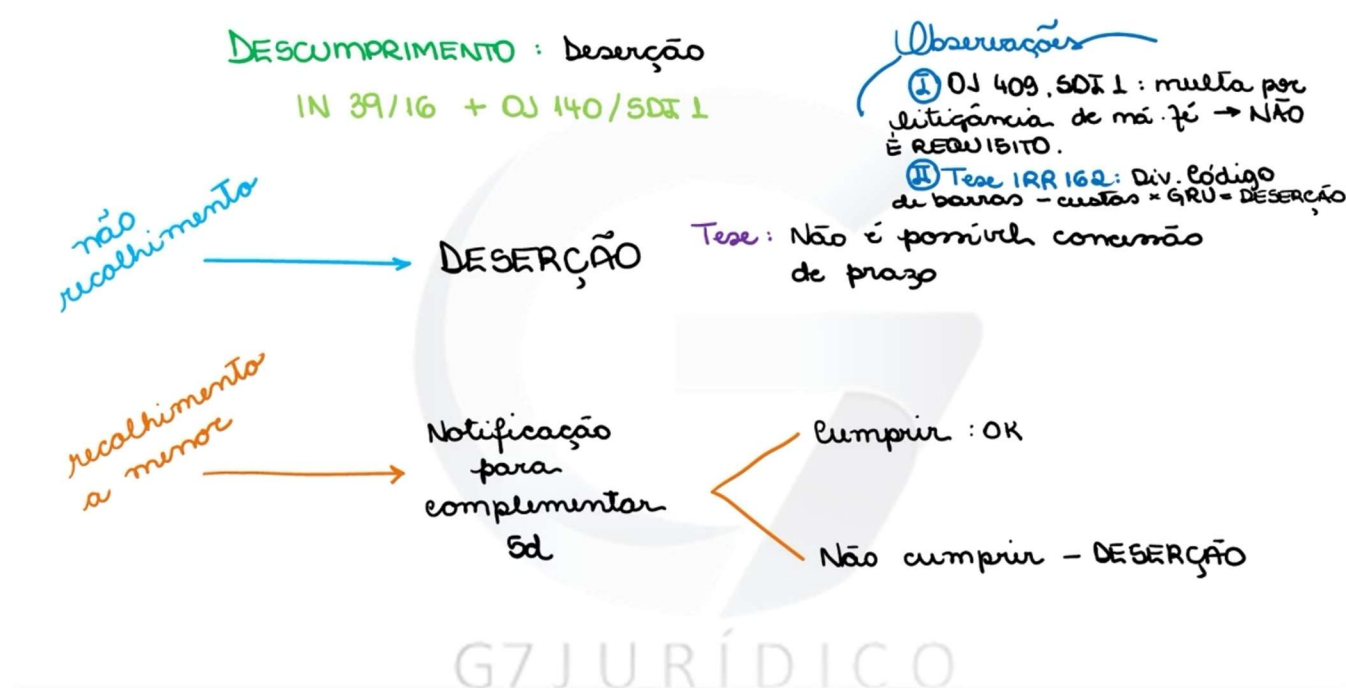
- Obs. requisito subjetivo dos beneficiários da justiça gratuita: a jurisprudência entende que basta alegar

IRR 21: (i) independentemente de pedido da parte, o magistrado trabalhista tem o poder-dever de conceder o benefício da justiça gratuita aos litigantes que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme evidenciado nos autos;

(ii) o pedido de gratuidade de justiça, formulado por aquele que perceber salário superior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado, nos termos da Lei nº 7.115/83, sob as penas do art. 299 do Código Penal;

(iii) havendo impugnação à pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo, após, o incidente (art. 99, § 2º, do CPC).

IRR 175: Tese Firmada: A condenação da parte por litigância de má-fé não impede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.



OJ nº 140 do SBDI-1 - TST

DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - [Res. 217/2017](#) - DEJT divulgado em 20, 24 e 25.04.2017

Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5(cinco) dias previsto no [§ 2º](#) do [art. 1.007](#) do [CPC de 2015](#), o recorrente não complementar e comprovar o valor devido

IRR 158 Tese: O comprovante de agendamento bancário não é suficiente para demonstrar o recolhimento das custas processuais e do depósito recursal e não cabe a concessão de prazo para regularização

IRR 162 Tese: A divergência entre os códigos de barras do comprovante de pagamento das custas processuais e da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU) induz à deserção do recurso, por ausência de comprovação do preparo, não sendo o caso de concessão de prazo para regularização

OJ nº 409 do SBDI-1 - TST

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - [Res. 209/2016](#), DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016

O recolhimento do valor da multa imposta como sanção por litigância de má-fé ([art. 81](#) do [CPC de 2015](#) – [art. 18](#) do [CPC](#) de 1973) não é pressuposto objetivo para interposição dos recursos de natureza trabalhista.

Bloco 4

Ⓔ Tempestividade

Lei 5584/70 → Regra: 8d → IN 39/16 TST

Exceções: 1. ED – 5d
2. RExt – 15d

S. 385, TST

• **feriado local**: ônus do recorrente comprovar

• **feriado forense**: certificar → admissibilidade ERRO: ED, AI, Ag.R

Obs: a. Cancelamento S. 434, TST
b. S. 197, TST

Ⓕ Regularidade de representação → art. 76, CPC

Ⓖ Regularidade formal → Art. 899, CLT
OJ 120 SDT 1

SÚMULA N.º 385 - FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE FORENSE. PRAZO RECURSAL. PRORROGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ATO ADMINISTRATIVO DO JUÍZO “A QUO”

I – Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal.

II – Na hipótese de feriado forense, incumbirá à autoridade que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos.

III – Na hipótese do inciso II, admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso, mediante prova documental superveniente, em Agravo Regimental, Agravo de Instrumento ou Embargos de Declaração.

SÚMULA Nº 197 - PRAZO

O prazo para recurso da parte que, intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se de sua publicação.

CPC Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora.

OJ nº 120 do SBDI-1 - TST

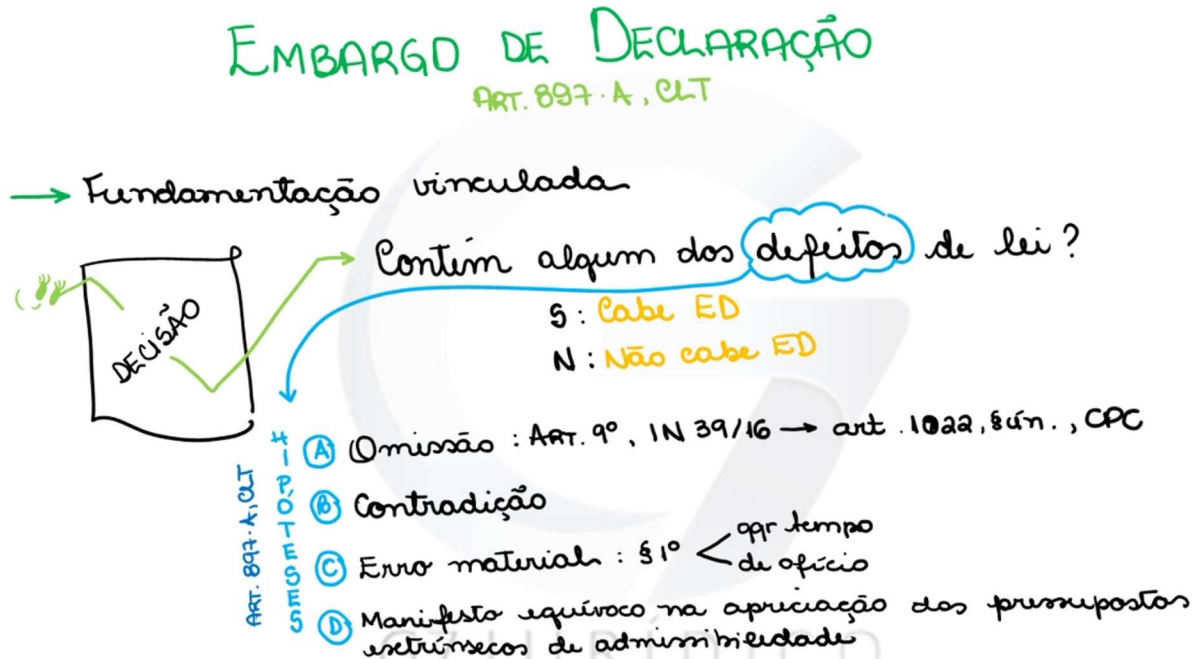
RECURSO. ASSINATURA DA PETIÇÃO OU DAS RAZÕES RECURSAIS. [ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO](#), DO [CPC](#) DE 2015. (alterada em decorrência do CPC de 2015) [Res. 212/2016](#), DEJT divulgado em 20, 21 e 22.09.2016

I - Verificada a total ausência de assinatura no recurso, o juiz ou o relator concederá prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o recurso será reputado inadmissível ([art. 932, parágrafo único](#), do [CPC de 2015](#)).

II - É válido o recurso assinado, ao menos, na petição de apresentação ou nas razões recursais.

Item II

1. Embargos Declaratórios



Qualquer decisão judicial enfrenta embargos declaratórios. O recurso ter fundamentação vinculada significa que iremos olhar para a decisão e ali precisamos encontrar alguma das hipóteses de cabimento que estão previstas em lei. A omissão é sempre vinculada a alguma ausência, negligência e quando vamos ao CPC, vemos que a IN 39/16, em seu art. 9º diz que a omissão no Direito do Trabalho é a mesma do CPC:

Art. 1.022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

- I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
- II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
- III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

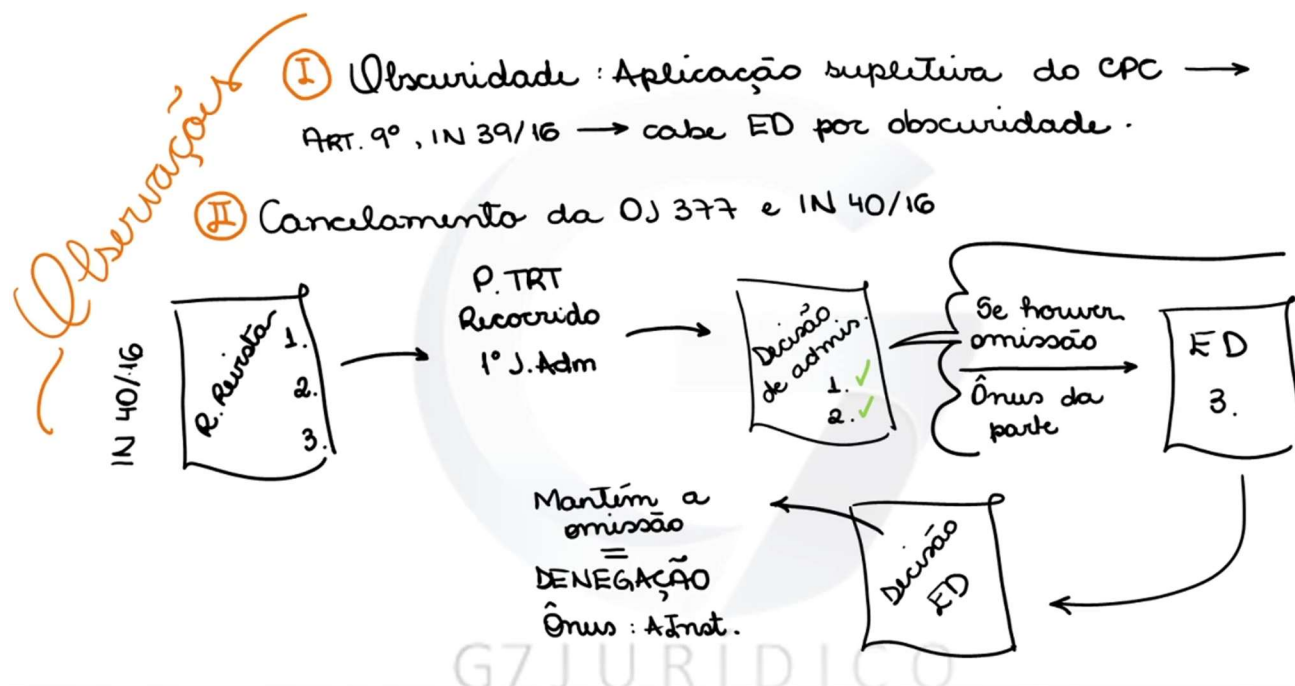
- I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
- II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Se a parte trouxe uma questão nos autos que não foi avaliada pelo juiz, é dever do magistrado avaliar também aquele fundamento que a parte trouxe. Temos omissão de pedido, de fundamento, de matéria de ordem pública e também de questão de observância obrigatória, como os precedentes obrigatórios.

Contradição ocorre quando das premissas não é possível chegar à conclusão que o magistrado chegou. O próximo fundamento já existia na CLT, que é o erro material, podendo ser arguido a qualquer tempo. A falta dos embargos declaratórios não faz precluir o erro material e pode ser arguido por qualquer interessado, podendo ser inclusive declarado *ex officio*.

Temos ainda o manifesto equívoco na apreciação dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos, é naquele momento em que o juiz (a quo ou ad quem) está avaliando os pressupostos do recurso e comete um erro e a CLT acaba por aqui.

Bloco 5



A obscuridade consiste no vício de ininteligibilidade, não se consegue entender o que foi escrito, não está prevista na CLT, mas é possível manejar embargos por obscuridade por aplicação supletiva e complementar do CPC, conforme determina o art. 15 do CPC.

Art. 15 do CPC. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

Tínhamos uma OJ que foi cancelada que era a 377. No duplo juízo de admissibilidade, o ad quem não está vinculado ao a quo. Assim, se entendia que se em um recurso de revista ele tinha sido trancado por um dos três motivos, os três subiam já que o juízo de admissibilidade do a quo não afeta o ad quem e o recurso iria subir.

Entretanto, foi isso de encontro ao que veio do CPC foi que o que é trancado fica e o que não é trancado segue, então a IN 40/16 mudou o embargo de declaração porque antigamente como ia subir as três matérias de toda sorte, não cabia embargos de declaração contra essa decisão. A então OJ dizia que é um despacho.

Contudo, quando se fez a adaptação do CPC ao processo do trabalho, tivemos que mudar a função dos embargos de declaração. Se na decisão de admissibilidade do recurso de revista no juízo a quo o juiz dá seguimento à A e C e nega seguimento a uma ou mais matérias, é ônus da parte, havendo omissão, contradição ou equívoco, entrar com embargo de declaração sobre a matéria que foi negada seguimento, sob pena de preclusão.

Nesta decisão que julga o embargo de declaração, temos algumas possibilidades. A primeira possibilidade é a de ser mantida a omissão (*citra petita*), caso em que teremos a nulidade da decisão de admissibilidade ou se não recorreu a omissão será considerada denegação do recurso de revista e deve se entrar com agravo de instrumento, conforme o caso.

→ Prazo : 5d Não requer DR

→ Efeitos e processamento

(A) Suspensivo

(B) Interruptivo : ART. 897-A, §3º, CbT
"para todas as partes"



...

Observação

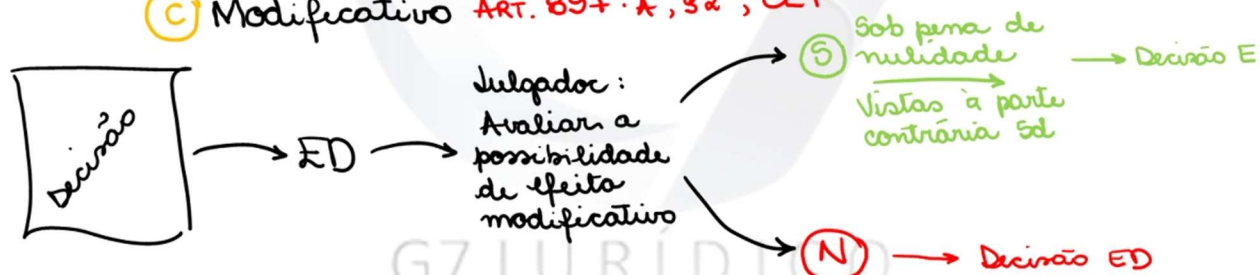
Não terá esse efeito:
Intempestivo
Irreg. Repres.
Apócrifo

Ele tem um prazo diferenciado dos demais de 5 dias e não exige preparo.

O primeiro efeito distinto é o interruptivo, ou seja, proposto o embargo de declaração, ele interrompe o prazo para todos os demais recursos. Esse efeito interruptivo está no §3º do art. 897-A e é para todas as partes, salvo se os embargos forem intempestivos, apócrifo (sem assinatura) ou com defeito de representação em que a parte não corrigiu.



C) Modificativo ART. 897-A, §2º, CLT



Obs. sentença proferida; o reclamante entra com ED; com 8 dias o reclamado entra com RO; o andamento deste último será suspensão; tramita-se o ED; sentença sobre o ED; retoma-se o processamento do RO; atenção: se houver efeito modificativo no ED, mudando algo na decisão sobre a qual foi feito o RO, a parte poderá complementar/desistir/retificar

Já o segundo efeito nos traz que o juiz vai avaliar a possibilidade de efeito modificativo. Se a resposta for não, impera o princípio de que não podemos ter tempo inútil no processo, então o juiz deve logo proferir a decisão. Se a resposta for sim, impera o princípio do contraditório, daí que sob pena de nulidade processual, o juiz deverá dar vistas à parte contrária para que se manifeste em 5 dias e somente depois se profere a decisão.

Art. 897-A Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

§ 1º Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.

§ 2º Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura.

Observações

1. Cabe ED para prequestionamento
2. Cabe ED de decisão de ED ART. 1026, §4º, CPC
3. Aplica-se ao DPT a multa por ED procrastinatório
ART. 9º, IN 39/16 → art. 1026, §§ 2º a 4º, CPC

G7 JURÍDICO

Aplica-se ao processo do trabalho a multa prevista no processo civil por embargos procrastinatórios.

Súmula nº 297 do TST

PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. CONFIGURAÇÃO (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

- I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.
- II. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão.
- III. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração.

Art. 1.026 do CPC. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.